Poder Judiciário da Paraíba
2ª Vara de Fazenda Pública de Campina Grande

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0830364-61.2019.8.15.0001
[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
AUTOR: FRANCISCA DE SOUSA
REU: ESTADO DA PARAÍBA

SENTENÇA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE. SUPLEMENTO ALIMENTAR. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. ARTIGO 196 DA CF/88. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA *AD CAUSAM*. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. QUESTÕES PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O Sistema Único de Saúde - SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de tratamento médico para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

O direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido.

O Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no pólo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles.

Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência movida por **RHAVID DE SOUSA ANDRADE**, menor púbere à data da interposição da ação, assistido por sua Genitora, FRANCISCA DE SOUSA, alhures qualificado, por intermédio da Defensoria Pública, em face do **ESTADO DA PARAÍBA**, igualmente identificado, postulando assistência para aquisição dos suplementos alimentares: "GLUCERNA CHOCOLATE 200ML, CUBITAN CHOCOLATE 200ML, FORTINI EM PÓ SEM SABOR, POR TEMPO INDETERMINADO", indicado para o tratamento de "RABDOMIOSSARCOMA PARATESTICULAR ESTÁGIO IV" (CID C49.5), tendo em vista a ausência de condições econômicas de suportar os seus custos.

Instruiu a inicial com declaração do estado de hipossuficiente, diagnóstico e prescrição médica, com cópia dos documentos de identificação.

Tutela de Urgência deferida nos autos (ID 26739760).

Validamente citado, o Estado da Paraíba ofertou Contestação, agitando preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo, cumprindo tal ônus ao município de Campina Grande, nos termos do entendimento do STJ, razão pela qual pediu o chamamento ao processo da mencionada edilidade. Ainda em sede preliminar, arguiu de falta de interesse processual em virtude da ausência de análise clínica do quadro por profissional do SUS, bem como não houve negativa do demandado no fornecimento da medicação indicada na exordial, além da ausência de interesse processual dada a possibilidade do tratamento médico pleiteado por outro já existente e disponibilizado pelo Estado. No mérito, pediu a improcedência a pretensão autoral. Alternativamente, no caso de acolhimento do pedido, que sejam os demais entes condenados solidariamente.

Impugnação apresentada (ID 27818921).

Intimadas as partes para apresentação de provas, não foi requerido.

Intimado para intervir no feito, o Ministério Público ofertou parecer opinando pela procedência da pretensão autoral.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Eis o breve relato. Passo a decidir.

<u>DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA E DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE</u>

De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Outrossim, o § primeiro, inciso II, artigo 464, da Lei Adjetiva Civil determina que o juiz indeferirá a perícia quando se mostrar desnecessária face a outras provas produzidas.

> *"O Juiz, na processualística moderna, não é mais aquele espectador passivo do debate entre os litigantes, devendo assumir posição mais atuante no processo, deferindo aquelas provas que, segundo seu discernimento, sejam realmente necessárias ao esclarecimento da controvérsia, e indeferindo, de outro norte, aquelas outras que possam ser tidas como inócuas ou irrelevantes.*

Isto significa, em suma, que o Juiz deve ser alçado à condição de principal árbitro nessa questão de produção de provas, mesmo porque é, por óbvio, o verdadeiro destinatário delas."[1]

Dessa forma, cabe ao juiz, segundo seu discernimento, deferir as provas que considerar necessárias ao seu esclarecimento e indeferir aquelas provas reputadas inócuas ou irrelevantes.

Com efeito, a patologia que acomete a parte autora, restou devidamente provada por laudo médico da lavra de profissional inscrito no órgão profissional.

Outrossim, julgo desnecessária a produção da referida prova para fins de comprovação do alegado na inicial, porquanto já existe prova "destinada a comprovar a real necessidade da autora quanto à medicação requerida.

Nesse sentido, colaciono as seguintes resenhas:

> "PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. MÉDICO. CREDENCIAMENTO. SUS. PRESCRIÇÃO. ESPECIFÍCA. O Julgador, na qualidade de destinatário das provas, tem o poder discricionário de indeferir a produção daquelas desnecessárias à formação do seu convencimento. Desnecessária a produção da prova pericial com o fito de demonstrar a existência de fármacos similares, quando o signatário do receituário é médico credenciado ao SUS, que prescreveu medicamento específico, não integrante do rol daqueles dispensados pelo Poder Público."[2]

> "EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - AGRAVO RETIDO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO MUNICÍPIO - SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO.- Se a prova requerida é irrelevante para alterar o convencimento do Julgador, cabe a este indeferi-las para que se evite dilação probatória desnecessária.- Tratando-se de pessoa enferma e de parcos recursos financeiros, comprovada a imprescindibilidade da utilização de determinado medicamento, a negativa de sua disponibilização pelo Poder Público implica ofensa ao direito à saúde, garantido constitucionalmente, sendo prudente, contudo, condicionar o fornecimento à retenção da receita.

Outrossim, cumpre ressaltar, a matéria posta no caso *sub judice* é de fato e de direito, entretanto, quanto à matéria fática, desnecessária a produção de outras provas. Assim, é autorizado ao juiz a proferir julgamento antecipado, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco[3] leciona:

"A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento. Não se antecipa a decisão do mérito quando ainda faltarem esclarecimentos sobre algum ponto relevante da demanda ou da defesa. Só se antecipa quando nenhuma prova seja necessária - nem pericial, nem oral, nem documental.

Na dicção do inc. I, antecipa-se o julgamento do mérito (a) "quando a questão de mérito for unicamente de direito" (b) quando, "sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência".

A propósito a jurisprudência pátria:

> "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade assim proceder"[4].

> "O propósito de produção de provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado"[5].

> "Sendo desnecessária a produção de prova em audiência, é permitido ao Juiz proferir o julgamento antecipado da lide. (...)"[6]

Destarte, passo ao julgamento antecipado da lide.

<u>DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DO CHAMAMENTO AO PROCESSO</u>

Agitou o demandado, em sua contestação, preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de chamamento ao processo do Município de Campina Grande, que passo a analisar conjuntamente.

A princípio, oportuno fazer-se breve digressão a respeito da legitimidade *ad causam,* uma das condições da ação, concernentes tanto ao autor quanto ao réu, já que ambas as partes devem ser legitimas.

A legitimação para agir diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação. É a pertinência subjetiva da ação. Desse modo, a ação apenas pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se afirma na pretensão, e em face daquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Faltando um desses requisitos, há carência de ação por ausência de *legitimatio ad causam*.

Segundo escólio doutrinário de Humberto Theodoro Júnior[7], "*estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu, decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença", anotando-se, desse modo, que, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, "os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão*".

Assim, a legitimidade somente é aferível diante de uma situação específica deduzida em juízo. E, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para o feito diz respeito somente à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido. Como explica o processualista Fredie Didier Jr.[8], *in verbis:*

> *"Sem olvidar o direito positivo, e considerando a circunstância de que, para o legislador, carência de ação é diferente de improcedência do pedido, propõe-se a análise das condições da ação, como questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita ao momento de prolação do juízo de admissibilidade inicial ao procedimento. Essa análise, então, seria feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial (in statu assertionis). Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação. O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de mérito'. Não se trata de um juízo de cognição sumária das condições da ação, que permitiria um reexame pelo magistrado, com base em cognição exauriente. O juízo definitivo sobre a existência das condições da ação far-se-ia nesse momento: se positivo o juízo de admissibilidade, tudo o mais seria exame de mérito, ressalvados fatos supervenientes que determinassem a perda de uma condição da ação. A decisão sobre a existência ou não da carência de ação, de acordo com esta teoria, seria sempre definitiva. Chama-se de teoria da asserção ou da prospettazione".*

Dessa maneira, os litigantes possuirão legitimidade quando se constatar, a partir de uma análise abstrata, a semelhança entre as partes envolvidas na situação conflituosa e aquelas postas em juízo, a partir do alegado pela parte autora na Inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação meritória.

No caso em apreço, o Estado da Paraíba arguiu sua ilegitimidade passiva, defendendo ser o Município de Campina Grande o ente público responsável pela aquisição do medicamento. Afirma, ainda, ser o ente municipal responsável solidário.

Entretanto, é cediço que o Sistema Único de Saúde - SUS está alicerçado no princípio da cogestão, pela participação simultânea dos entes estatais dos três níveis, devendo os serviços públicos de saúde integrar rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, cabendo a cada ente, no seu âmbito de atuação, garantir a todos o direito à saúde.

Portanto, compete a cada um dos entes federados, em razão da autonomia federativa, adquirir os medicamentos solicitados, enquanto gestores do Sistema Único de Saúde.

Sobre o tema, valho-me da lição do Professor José Afonso da Silva[9], *verbis*:

> "*O sistema único de saúde, integrado de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual o Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que tem no pólo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à promoção e à proteção da saúde é também um direito coletivo. O sistema único de saúde implica ações e serviços federais, estaduais, distritais (DF) e municipais, regendo-se pelo princípio da descentralização, com direção única em cada esfera de governo, do atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, e da participação da comunidade, que confirma seu caráter de direito social pessoal, de um lado, e de direito social coletivo, de outro."*

Assim, é dever do Estado como ente da federação (responsabilidade solidária), tornar efetivas todas as ações válidas garantidoras do direito à saúde e à vida, conforme princípio da integralidade da prestação destes serviços. Tudo conforme os preceitos constitucionais dos artigos 196, 197, 198, § 1º e caput do art. 5º da Constituição da República e regulamentação da Lei nº. 8.080/90 e artigos 15 a 18 da Lei nº. 10.741/03.

Ademais, a repartição de competências na área de saúde tem como primado a descentralização administrativa, reafirmada nos incisos I, II e II, de Lei 8.080/90.

.

Dessa forma, tem-se por inegável, a plena legitimidade passiva do Estado da Paraíba para responder, na esfera judicial, por todos os atos comissivos e omissivos a ele atribuídos, em relação à saúde, independentemente da presença, no pólo passivo, dos demais gestores municipal e federal do Sistema Único de Saúde.

À colação, coadunáveis arestos:

> "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido."[10]

"ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.3.(..). Agravo regimental improvido."[11]

"PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO.OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 25, IV, "A", DA LEI8.625/1993.AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS CONSTITUCIONAIS. REVISÃO. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.2. A lide não foi dirimida sob a ótica dos dispositivos de lei federal violados. O acórdão entendeu pela solidariedade entre a União, Estado e Município para o fornecimento de medicamentos indispensáveis à saúde, embasado em premissas eminentemente constitucionais. O recurso especial não é a via adequada para a reforma de acórdão que analisa a matéria sob enfoque eminentemente constitucional.3. **O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ**.4. Agravo Regimental não provido. "[12]

Logo, não há que falar em ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba, tampouco em chamamento do Município de Campina Grande ao feito, uma vez que, conforme acima demonstrado, a demanda pode ser proposta contra todos ou um dos entes isoladamente.

Rejeito, pois, a preliminar.

DA CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Não merece prosperar a preliminar arguida na peça defensiva, quanto à falta de interesse de agir em face da ausência de prévio requerimento administrativo.

O interesse processual localiza-se não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo de que o autor se entende titular. Assim, só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de um litígio, é que autoriza o exercício do direito de ação.

A respeito, a clássica lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN[13]:

"Interesse processual, ou interesse de agir, existe quando há para o autor utilidade ou necessidade de conseguir o recebimento do seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa. É, pois, um interesse de segundo grau, porque consiste no interesse de propor o pedido, tal como foi proposto, para a tutela do interesse que encontrou resistência em outra pessoa... Por isso brota diretamente do conflito de interesses surgido entre as partes, quando uma delas procura vencer a resistência encontrada, apresentando ao juiz um pedido adequado".

Com efeito, após o advento da Constituição da República de 1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, o esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação.

O amplo acesso ao Judiciário é um direito previsto na Carta Política vigente, não sendo possível a imposição a alguém a obrigação de propor processo administrativo, ante a ausência de tal exigência em lei.

Inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer disposição legal condicionando o pedido judicial de fornecimento gratuito de medicação pelo Poder Público à prévia negativa na via administrativa.

Preliminar rechaçada.

DO DIREITO DE EXAMINAR O QUADRO CLÍNICO DA PARTE PROMOVENTE.

Não merece prosperar a preliminar arguida acima, haja vista que, o pressente feito está devidamente instruído por Laudo Médico, assinado por profissional médico, o qual atestou a necessidade do tratamento através da medicação vindicada.

Com efeito, não há que se falar em cerceamento de defesa, ante a desnecessidade de avaliação do quadro clínico por médicos do Estado da Paraíba, visto que, como já dito acima, a parte requerente está assistida por profissional médico, devidamente habilitado para tal.

Preliminar rechaçada.

DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDEPEDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES.

Não merece prosperar a preliminar arguida acima, haja vista que, a vedação de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, limita-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da Lei 9.494/97 e que importem em reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público e esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas, o que não é o caso dos presentes autos.

O fornecimento de medicamento, na dosagem e quantidade indicadas pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, não havendo afronta ao Princípio da Independência e Harmonia entre os poderes. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

> CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. UNIÃO, ESTADO DO PIAUÍ E MUNICÍPIO DE TERESINA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. **AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES**. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. I - A proibição de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, limita-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da Lei 9.494/97 e que importem em: (a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas; o que não é o caso dos presentes autos. Nesse sentido: (AGTAG 0003053-09.2009.4.01.0000/GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL PEDRO FRANCISCO DA SILVA (CONV.), QUINTA TURMA, e-DJF1 p.208 de 31/07/2009) II - Não há que se falar, na espécie, em esvaziamento do objeto da presente ação, tendo em vista que o cumprimento da medida liminar deferida não afasta o interesse de agir existente inicialmente, restando evidente que o fornecimento do medicamento pleiteado somente foi possível, em decorrência da concessão da liminar, favoravelmente, à autora. III - A União Federal, solidariamente com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, está legitimada para as causas que versem sobre o fornecimento de medicamento, em razão de, também, compor o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes. IV - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional."(RE 607381 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209). V - Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade da autora de arcar com os custos do tratamento de sua enfermidade (Esclerose Múltipla), o fornecimento de medicamento, na dosagem e quantidade indicadas pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental

assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. VI - Apelações e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada. (TRF-1 - AC: 75237720104014000 PI 0007523-77.2010.4.01.4000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 23/09/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.192 de 01/10/2013).

Preliminar rechaçada.

DA VEDAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DESPESA QUE EXCEDA O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ANUAL.

Não merece prosperar a preliminar arguida acima, haja vista que, o direito fundamental à saúde, uma vez manifestada a necessidade de uso de remédio consoante prescrição médica, não pode ser obstado por atos administrativos restritivos, a exemplo da vedação da realização de despesas que excedam o crédito orçamentário anual.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça da Paraíba, assim tem decidido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À PESSOA NECESSITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO FÁRMACO NA LISTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VEDAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA QUE EXCEDA O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RESTRIÇÃO INDEVIDA A DIREITO FUNDAMENTAL. PRIMAZIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO DO APELO. - É entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o fato de que os entes públicos são responsáveis solidariamente no que se refere ao atendimento amplo à saúde. - O direito fundamental à saúde, uma vez manifestada a necessidade de uso de remédio consoante prescrição médica, não pode ser obstado por atos administrativos restritivos, a exemplo da confecção do rol de medicamentos ofertados pelo Poder Público. - Não há também que se alegar ferimento à independência e à harmonia dos Poderes, pois consiste o pedido da inicial em tutela de direito fundamental, sendo dever do Judiciário garantir a observância desses princípios por parte das entidades governamentais. É entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal que não há ferimento à independência e à harmonia dos Poderes, quando a pretensão da demanda consistir em tutela de direito fun (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00302019420138150011, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 15-03-2016) (TJ-PB - REEX: 00302019420138150011 0030201-94.2013.815.0011, Relator: DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2016, 2 CIVEL.).

Preliminar rechaçada.

MÉRITO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, na qual pretende a autora seja o Estado da Paraíba condenado ao fornecimento dos suplementos alimentares: “GLUCERNA CHOCOLATE 200ML, CUBITAN CHOCOLATE 200ML, FORTINI EM PÓ SEM SABOR, POR TEMPO INDETERMINADO”, indicado para o tratamento de “RABDOMIOSSARCOMA PARATESTICULAR ESTÁGIO IV”.

Ab initio, cumpre consignar que o exaurimento da situação fática, com a concessão da tutela antecipada, não tem o condão de levar à perda do objeto, porquanto a questão de fundo, qual seja, o direito ou não ao tratamento médico, remanesce. Assim, passo a analisar o mérito.

Extrai-se dos autos prova suficiente da enfermidade da qual é portadora a parte autora e da sua necessidade, tanto em relação ao tratamento que lhe foi prescrito, como em ser assistido pelo sistema público de saúde.

Incontroversa a necessidade da medicação vindicada.

No mais, bastante é dizer que negar o Estado da Paraíba tratamento médico – no caso, fornecimento de medicamentos – imprescindível à pessoa hipossuficiente, cuja ausência gera risco à vida ou grave risco à sua saúde, viola a Constituição Federal, pois a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano.

A respeito, vale lembrar o texto constitucional:

> *"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."*

Nesse contexto:

> *"o princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, enquanto concretização do princípio da isonomia (CF, art. 5.º), impõe aos poderes públicos o dever de agir fornecendo a todos prestações materiais e jurídicas adequadas à promoção e proteção da saúde, bem como sua recuperação nos casos de doença, independentemente da situação econômica do indivíduo."* [14]

De ressaltar que, a decisão que determina a assistência nessa condição não está sujeita ao mérito administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos públicos, mas de verdadeira observância da legalidade[15].

Afigura-se importante anotar que os agentes públicos e políticos estão submissos ao comando superior da Carta Política, não lhes sendo outorgados o direito de renunciar as prerrogativas e aos deveres de Estados que lhe são impostos.

O Estado da Paraíba tem o dever incondicional de promover os meios para efetivar assistência médica aos cidadãos em geral.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

> "1. Necessidade de medicamento para cuja aquisição o servidor não dispõe de meio sem o sacrifício do seu sustento e de sua família.

> 2. O Sistema Único de Saúde – SUS – visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do individuo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.
>
> 3. O direito à vida e à disseminação das desigualdades impõe o fornecimento pelo Estado do tratamento compatível à doença adquirida no exercício da função. Efetivação da cláusula pétrea constitucional.
>
> 4. Configurada a necessidade do recorrente de ver atenda a sua pretensão, legítima e constitucionalmente garantida, posto assegurado o direito à saúde. (STJ – Resp 430526 – 1ª Turma – DJ 28.10.2002 – rel. Min. Luiz Fux).

Ainda, acerca dessa temática, transcrevo o seguinte aresto da Excelsa Corte:

> **"**Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento."[16]

Portanto, negar o direito ao acesso a essa medicação, considerada essencial para debelar essa doença ou restringir-lhe o tratamento pela sua falta ou carência é promover ao agravamento da moléstia apresentada pelo demandante de forma anunciada, cruel e mesquinha, afinal, o governo municipal tem o dever de priorizar as despesas com a saúde e o bem-estar do cidadão.

A responsabilidade pública não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade cívica e institucional.

O princípio constitucional da eficiência deveria ser adotado pelo réu visando amenizar o esforço da paciente em ter que recorrer à justiça para vingar um direito fundamental, como também evitar gastos desnecessários como papel, neste feito, de forma excessiva, horas de trabalho e conduta ímpia, e por consequência, ocupar o Judiciário com trabalho improdutivo e iníquo no contexto delineado.

A eficiência imposta pela Carta Magna se traduz por otimização na aplicabilidade dos recursos disponíveis, presteza e resultado positivo à Administração Pública, e não a onerosa brincadeira para o erário em detrimento para o interesse público.

Corroborando com nossa ilação, colaciono os seguintes julgados:

> "AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CONSTITUCIONAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - LUCENTIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - MEDICAÇÃO MINISTRADA POR ESPECIALISTA INTEGRANTE DO SUS - IDOSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Afigurando-se solidária entre os entes federados a obrigação de prestação dos serviços de atendimento à saúde assegurados pela Constituição (art. 23, II, da Constituição Federal), não se mostra verossímil a arguição de ilegitimidade passiva ofertada pela União, Estados ou Município, máxime por se mostrar possível a dedução da pretensão em desfavor de cada um dos entes públicos isoladamente.2. O art. 196, da CR/88, assegura a todos o direito à saúde, com medidas que atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento. 3. Tratando-se de patologia inequivocamente atestada por profissional médico credenciado junto ao Serviço Único de Saúde, tem-se como necessário e pertinente o tratamento prescrito para o controle da doença que ataca a autora, sendo de todo irrelevante o fato de não se encontrarem referidos medicamentos insertos nas relações padronizadas.
> 4.Recurso a que se dá provimento."[17]

Logo, não há que se falar na necessidade de comparecimento da parte autora, antes de ajuizar a presente ação de obrigação de fazer, para formular requerimento administrativo solicitando o fornecimento de determinada medicação, bem como, quanto à competência do Estado da Paraíba para fornecimento, resta clara, haja vista o teor do art. 196, da Carta Política de 1988, in verbis:

Por fim, impende destacar que, no julgamento do REsp 1.657.156-RJ, firmou a Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que o Estado é obrigado a prestar o fornecimento de medicamentos, ainda que não contemplados pela Portaria n. 2.982/2009 do Ministério da Saúde – Portaria de Medicamentos Excepcionais, desde que cumpridos alguns requisitos básicos, notadamente quanto o fornecimento de laudo médico circunstanciado indicado a patologia e essencialidade do fármaco pretendido, bem como a incapacidade financeira da parte de arcar com os custos da medicação e a existência de registro do medicamento na ANVISA[18]. No entanto, por se tratar de ação perseguindo o fornecimento de suplemento alimentar e não de medicamento, propriamente dito, não se aplica o referido precedente.

Frente ao exposto, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, para, ato contínuo, ordenar o Estado da Paraíba a fornecer à parte autora, **os suplementos alimentares: GLUCERNA CHOCOLATE 200ML, CUBITAN CHOCOLATE 200ML, FORTINI EM PÓ SEM SABOR, POR TEMPO INDETERMINADO,** ou outro com a eficiência, nos termos da prescrição médica, confirmando os termos da tutela antecipada deferida e em consonância com cota do *Parquet*.

Sem custas e honorários advocatícios. (Súmula 421, do STJ).

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Dispensa publicação em Diário Oficial de Justiça (art. 5º, da Lei Federal n.º 11.419/2006).

INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição com as cautelas de estilo.

Campina Grande, data registrada pelo sistema.

ANA CARMEM PEREIRA JORDÃO VIEIRA
Juiz(a) de Direito – Em Substituição

1 TJMG - Apelação Cível nº 1.0439.08.085195-9/002 Rel. Desembargador Antônio Sérvulo, pub.: 13/11/2009.

2TJMG - Agravo de Instrumento Cv 1.0024.09.657819-0/002, Relator(a): Des.(a) Manuel Saramago, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2012, publicação da súmula em 07/02/2012

3 *Apud* Instituições de Direito Processual Civil", vol III, 4ª ed., Malheiros:São Paulo, 2004, p.555.

4 STJ – Resp n° 2832/RJ – Min. Sálvio de Figueiredo – DJ: 19/09/1990.

5 STF - RE 96725 RS – rel. Min. RAFAEL MAYER.

6 STJ, REsp. n. 5.525-, rel. Min. Barros Monteiro, DJU n. 119, de 24/06/91, p. 8.642.

7 *In* Curso de Direito Processual Civil, Humberto Theodoro Júnior, 5ª Edição., p.60.

8 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: jus Podivm, 2008, Vol.1, 9ª ed., p. 217.

9 *Apud* Curso de Direito Constitucional Positivo. 13. ed. Malheiros:São Paulo. p. 762.

10 RE 607381 AgR / SC - SANTA CATARINA, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 31/05/2011, Órgão Julgador: Primeira Turma, Publicação DJe-116, DIVULG 16-06-2011, PUBLIC 17-06-2011.

11 AgRg no AREsp 420563 / PR. rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 10/02/2014.

12 AgRg no REsp 1225222 / RR , rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2013.

13 *In* Estudos sobre o Processo Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 1947, p. 125.

14 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional - 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012, p. 1.055.

15 STJ, T1, AgRg no Ag 1044354 / RS, rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 03.11.2008; STJ, T2, REsp 900487/RS, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 13.02.2007, DJU 28.02.2007, p. 222; STF, T2, AI-AgR 605070/RS, rel. Ministro EROS GRAU, j. 28.11.2006, DJU 19.12.2006; TJPB, Proc. n. 999.2006.000105-7/001, Relator Desembargador ANTÔNIO DE PÁDUA LIMA MONTENEGRO, j. 31.5.2006, DJE 15.6.2006.

16STF - 175 AgR / CE – CEARÁ AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente) Julgamento: 17/03/2010 Órgão Julgador: Tribunal Pleno.

17 TJMG, Agravo de Instrumento Nº 1.0024.12.102328-7/001.

18 STJ - ProAfR no REsp 1657156(2017/0025629-7). Minis. Rel. Benedito Gonçalves. Órgão Julgador: 1ª Seção do STJ. Data do Julgamento: 25.04.2018, Dje: 04.05.2018.

Assinado eletronicamente por: ANA CARMEM PEREIRA JORDAO VIEIRA
10/02/2021 10:05:24
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 39294845

21021010052488600000003

IMPRIMIR GERAR PDF